



BLOQUE A

Tipos de empresas y su organización

Una vez clara la idea, la siguiente decisión es práctica y cara de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño darle y bajo qué forma jurídica registrarla.

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloque A: tipos y formas jurídicas de empresa.
- Bloque A: organización y estructura empresarial.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Comprender la empresa como agente económico y social.



Marina podría ahorrar unos 3.000 € al año

Marina es ilustradora freelance y lleva cinco años como autónoma: factura 60.000 € al año, con pocos gastos, y casi todo tributa por IRPF. Su asesora le hace los números en 2025.

Con una SLU y un sueldo de 35.000 €, el resto iría al 19 % en Sociedades.

Como autónoma, ese tramo tributa al 30-37 % marginal de IRPF.

Unos 4.500 € menos de impuestos; unos 3.000 € tras pagar la gestoría.

LA PREGUNTA

¿Qué tres decisiones está tomando Marina a la vez, y cuál de ellas es más cara de deshacer?



§ 1

La localización empresarial

Un coste hundido típico: una vez decidida, cambiarla cuesta dinero, tiempo y, a veces, clientela.

Tres familias de factores de localización



Factores de coste

Reducen el gasto operativo: suelo y local, mano de obra, transporte. Las cementeras se instalan junto a las canteras; las industrias del aceite, junto a los olivos.

Factores de mercado

Aumentan los ingresos o facilitan la venta: cercanía al cliente, cercanía a los proveedores y competencia local, que a veces conviene buscar (efecto cluster).

Factores externos

Escapan al control de la empresa: infraestructuras y comunicaciones, mano de obra cualificada disponible, marco fiscal y administrativo, calidad de vida.



La localización digital son dos preguntas, no una

Una empresa de software puede tener trabajadores en diez países y clientes en todo el mundo sin abrir una oficina. Para ella la localización se parte en dos preguntas: dónde está el domicilio fiscal y dónde están los equipos. Lo primero decide impuestos, obligaciones y legislación aplicable, y sigue siendo crítico. Lo segundo, cada vez menos: hay sedes en Madrid con equipos en Valencia, Sevilla o Lisboa.

Cuatro regímenes fiscales territoriales en España

- Zona Especial Canaria (ZEC): 4 % en el Impuesto de Sociedades frente al 25 % general, con requisitos de inversión y empleo.
- Ceuta y Melilla: bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto de Sociedades si la actividad se desarrolla allí.
- País Vasco y Navarra: sistemas forales propios, con tipos efectivos algo menores y más agilidad administrativa.
- Zonas Francas de Barcelona, Vigo, Cádiz y Sevilla: importar, transformar y reexportar sin derechos arancelarios.



Arteixo, 35.000 habitantes

Inditex mantiene aquí su sede: el puerto de A Coruña, los aeropuertos de Alvedro y Lavacolla y las plantas textiles del norte de Portugal.

Foto: Nemigo, dominio público

Por qué Inditex no se ha mudado a Madrid

Con más de 160.000 empleados y presencia en 214 mercados, el grupo sigue en un municipio gallego de 35.000 habitantes. Hay tres razones: la logística just-in-time depende del puerto de A Coruña y de los aeropuertos de Lavacolla y Alvedro, conectados con las plantas del norte de Portugal; el coste salarial gallego permite mantener cerca diseño y producción; y la cultura familiar valora la baja rotación directiva.

La decisión de localización tomada en 1975 es de las más rentables del siglo en España.



§ 2

La dimensión de la empresa

Recomendación 2003/361/CE: el criterio de plantilla más uno de los dos financieros.

Los cuatro tramos europeos



TIPO	PLANTILLA	FACTURACIÓN	BALANCE
Microempresa	< 10 personas	$\leq 2 \text{ M €}$	$\leq 2 \text{ M €}$
Pequeña	< 50 personas	$\leq 10 \text{ M €}$	$\leq 10 \text{ M €}$
Mediana	< 250 personas	$\leq 50 \text{ M €}$	$\leq 43 \text{ M €}$
Grande	≥ 250 personas	$> 50 \text{ M €}$	$> 43 \text{ M €}$

Basta cumplir el criterio de plantilla y, además, uno de los dos financieros. Micro, pequeña y mediana forman las pymes.

Qué cambia al saltar de tramo

- Contabilidad más rigurosa: las micro pueden simplificar, las medianas no, y las grandes auditan cuentas con auditor del ROAC.
- Pérdida de bonificaciones: algunos contratos formativos y reducciones de la cuota patronal solo alcanzan a las pymes.
- Plazos de pago: el máximo de 60 días rige para todas, pero las grandes informan con más detalle de cuánto tardan en pagar.
- Más obligaciones de información: sostenibilidad (CSRD), estado no financiero, plan de igualdad a partir de 50 personas.
- Por eso muchas pymes prefieren no crecer: la zona de Goldilocks —de 5 a 20 personas y de 0,5 a 3 M €— es rentable y aún gestionable.

1,8 millon es

EMPRESAS SIN NINGÚN
ASALARIADO

La empresa española mediana no tiene empleados

De los 3,3 millones de empresas activas en España (DIRCE, INE 2024), 1,8 millones no tienen ningún asalariado y otras 900.000 emplean entre una y nueve personas. El 99,8 % del total son pymes.



Lo que cuesta ser un país de microempresas

El tamaño pequeño tiene un precio agregado: menos inversión en I+D —el gasto privado español es del 1,4 % del PIB frente al 2,3 % de media en la UE—, menor productividad por hora trabajada (un 12 % por debajo de la media europea), más vulnerabilidad ante caídas de demanda por falta de colchón financiero y dificultad para internacionalizarse, que exige tamaño mínimo y equipo especializado.

No es un argumento contra las pymes —ahí está el empleo—, sino la razón de que tantas políticas públicas busquen que crezcan.



§ 3

La forma jurídica

Tres decisiones a la vez: responsabilidad personal, capital inicial y régimen fiscal.

El autónomo: tres figuras y la tarifa plana



Autónomo ordinario

El régimen general. Cuota mensual al RETA de entre 200 € y 590 € en 2026, en quince tramos según rendimientos netos, y tributación por IRPF sobre el beneficio real.

Emprendedor de responsabilidad limitada

Figura de la Ley 14/2013. Protege la vivienda habitual hasta 300.000 € (450.000 € en ciudades de más de un millón). El resto del patrimonio sigue expuesto.

Autónomo societario

Administrador de una sociedad con al menos el 25 % del capital, o que trabaja en ella habitualmente. Cotiza por la base mínima del RETA.

Tarifa plana

Cuota reducida de 80 €/mes durante los primeros 12-24 meses para quien se da de alta por primera vez. Aparte va el MEI, que en 2026 sube al 0,9 %.



De 3.005,06 € a 1 €: la SL hoy

La SL es la forma más extendida entre las pymes porque limita la responsabilidad de los socios a lo aportado. El capital mínimo eran 3.005,06 € —500.000 pesetas— desde 1995; la Ley 18/2022 Crea y Crece lo dejó en 1 €, con reserva reforzada y garantía solidaria de los socios mientras el capital no llegue a 3.000 €. Tributa al 25 %, y menos si es pequeña (19-23 % en 2026) o nueva (15 %).

Se constituye en línea en menos de 24 horas y por menos de 100 € de coste registral.

Las cinco formas más habituales



	CAPITAL MÍNIMO	RESPONSABILIDAD	FISCALIDAD
Autónomo	0 €	Ilimitada, todo el patrimonio	IRPF, hasta el 47 % marginal
SL	1 € (Crea y Crece)	Limitada a lo aportado	Sociedades, 25 % (menos si es pequeña o nueva)
SA	60.000 €	Limitada a lo aportado	Sociedades, 25 %
Cooperativa	1.000-3.000 €	Limitada a lo aportado	Sociedades, 20 % (10 % protegidas)
SLU	1 €, socio único	Limitada a lo aportado	Sociedades, como la SL

La SA añade acciones libremente transmisibles; la cooperativa, la regla de un socio, un voto.



Arrasate-Mondragón, 1956

Lo que empezó como una pequeña fábrica de estufas en una escuela de oficios es hoy la mayor cooperativa de Europa.

profedeconomia.es

Foto: Zarateman, CC0

Mondragón: un socio, un voto a escala de 11.213 M €

- **1956** **Cinco alumnos abren la fábrica Ulgor**
Discípulos del cura Arizmendiarieta: los trabajadores eran los socios.
- **2013** **Quiebra Fagor Electrodomésticos**
El reverso del modelo: quien pierde el ahorro es el socio.
- **2024** **11.213 M € de ventas y 70.085 personas**
Cerca de cien cooperativas; el director general no gana más de 6,5 veces el sueldo más bajo.



§ 4

Elegir, transformar y registrar

Siete criterios, un árbol de decisión y unos trámites que hoy se resuelven en 2-15 días según la forma elegida.

Los siete criterios de la decisión



LO QUE DECIDES HOY

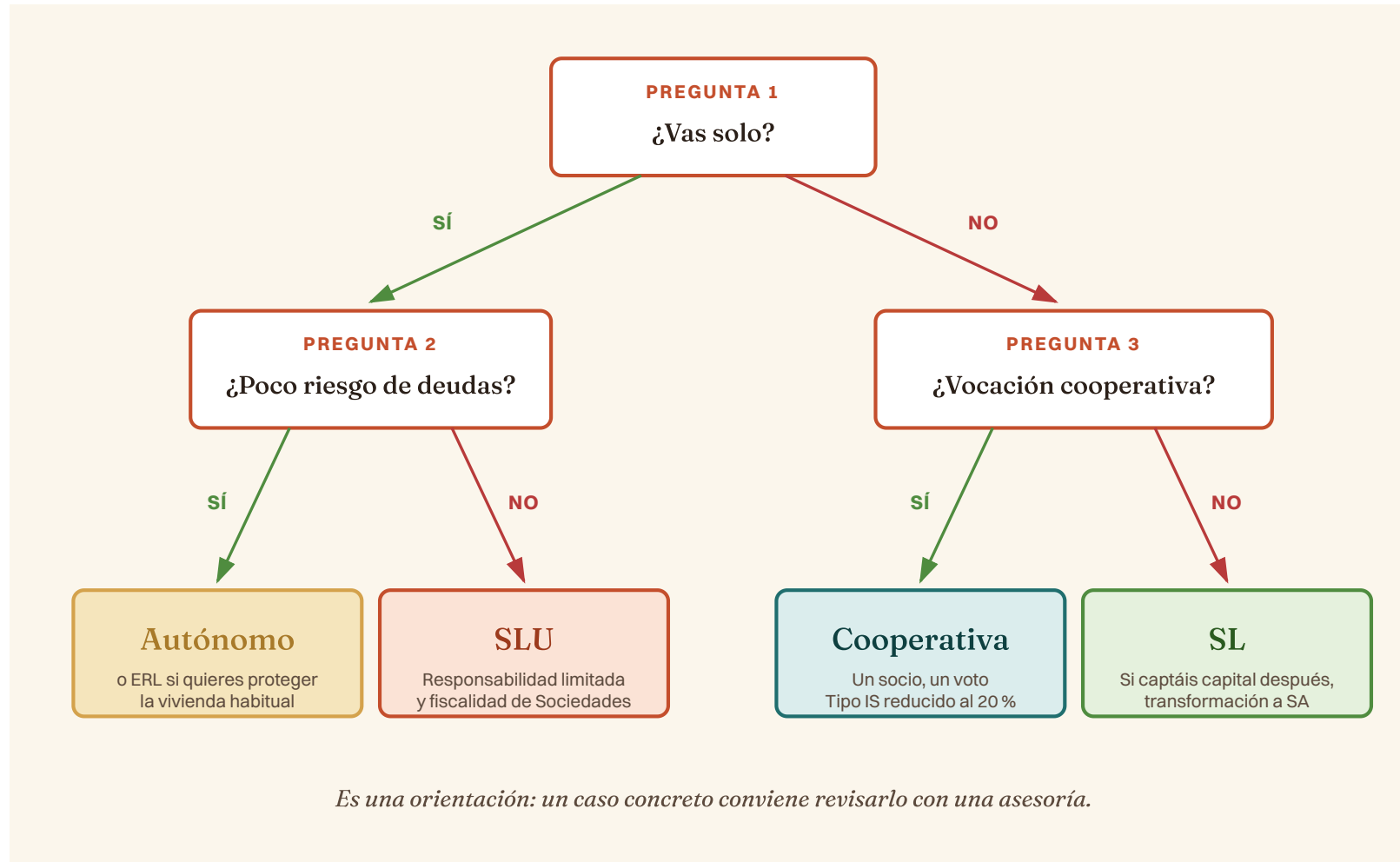
- Responsabilidad: ¿aceptas responder con tu patrimonio personal?
- Capital: una SL se constituye con 1 €; la SA pide 60.000 € y tiene sentido si entran inversores.
- Número de socios: solo, autónomo o SLU; pocos y de confianza, SL; muchos, SA o cooperativa.
- Fiscalidad esperada: IRPF progresivo hasta el 47 % frente al tipo fijo de Sociedades (25 %, menos si es pequeña).

LO QUE CONDICIONA EL FUTURO

- Imagen: bancos, multinacionales y administraciones a menudo no contratan con autónomos.
- Flexibilidad de salida: vender una SL exige notario y registro; vender acciones de SA es casi trivial.
- Captación de capital: si en 3-5 años entra inversión externa, conviene nacer ya como SL o SA.

EL GRÁFICO

Árbol de decisión para elegir forma jurídica: tres preguntas y cuatro salidas. Es una orientación, no sustituye a una asesoría.





Ejercicio 2.1 · ¿Autónoma o SLU con 60.000 € de beneficio?

Marta es desarrolladora freelance dada de alta como autónoma. En 2025 facturó 90.000 € y, tras gastos deducibles, su beneficio neto antes de impuestos es de 60.000 €. Compara la carga fiscal anual de seguir como autónoma con la de constituir en 2026 una SLU, pagarse 30.000 € de sueldo y dejar el resto en la sociedad.

1. Escenario A: IRPF sobre 60.000 € con la escala general = 17.901,50 €, más unos 5.100 € de cuota RETA. Total, 23.001,50 €.
2. Escenario B: IRPF sobre 30.000 € de sueldo = 7.165,50 €; Sociedades al 19 % sobre los otros 30.000 € = 5.700 €; RETA, 5.100 €. Total, 17.965,50 €.
3. Diferencia bruta: 5.036 €/año a favor de la SLU. Restando la gestoría adicional (1.200-1.800 €), el ahorro neto real ronda 3.200-3.800 €.
4. El ahorro solo se sostiene si el dinero se queda en la sociedad: repartirlo como dividendo vuelve a tributar en el IRPF, entre el 19 % y el 30 %.
5. Conclusión: el umbral que citan los asesores, 40.000-50.000 € de beneficio, es coherente. Por debajo, la complejidad rara vez compensa.

La forma jurídica no es para siempre



- De autónomo a SLU: cuando el beneficio anual supera los 40.000-50.000 € y Sociedades gana al IRPF.
- De SL a SA: cuando entra el primer fondo de capital riesgo y exige liquidez y gobernanza formal.
- SL por debajo de 3.000 €: la garantía solidaria dura hasta que el capital llega a 3.000 €; basta ampliarlo con cargo a reservas.
- De cooperativa a SL: rara y jurídicamente compleja, ligada a un cambio de modelo de propiedad.
- Coste directo de transformar: entre 500 € y 3.000 € en notaría, registro y asesoría.

Dar de alta el proyecto: autónomo frente a SL



AUTÓNOMO

- Alta en Hacienda con el modelo 036, en el censo de empresarios.
- Alta en el RETA de la Seguridad Social.
- Licencia municipal de apertura si hay local físico y alta de empleados si los hay.
- Total: de 2 a 5 días y 0 € de coste directo.

SOCIEDAD LIMITADA

- Certificación negativa de denominación (unos 20 €) y cuenta bancaria con el capital depositado.
- Escritura pública de constitución ante notario, con estatutos sociales: 200-500 €.
- NIF provisional, modelo 600 (exento) e inscripción en el Registro Mercantil: 100-300 €.
- NIF definitivo, modelo 036 y alta de administradores.
Total: 5-15 días y 500-1.500 €.



Dos socios aportan 40.000 €, quieren responsabilidad limitada y no prevén cotizar en bolsa. ¿Qué forma jurídica encaja mejor y por qué?

A SA, porque el capital aportado supera el mínimo exigido para constituirla

B SL, porque limita la responsabilidad y no exige los 60.000 € de la SA

C Sociedad civil, porque es la más barata y sencilla de constituir

D Cooperativa, porque son dos socios en igualdad de condiciones

Solución: B. Con 40.000 € no se llega al capital mínimo de la SA (60.000 €), y la sociedad civil deja el patrimonio personal expuesto. La SL limita la responsabilidad a lo aportado y basta con 1 € de capital.



Una empresa tiene 120 personas en plantilla, factura 8 M € y su balance suma 12 M €. ¿En qué tramo europeo está?

A Microempresa

B Pequeña

C Mediana

D Grande

Solución: C. La plantilla manda, y con 120 personas ya no es pequeña (tope en 50). Es mediana porque no llega a 250 y cumple además uno de los criterios financieros, los 8 M € de facturación.

Revisa la decisión cada dos o tres años

El error de Marina no fue ser autónoma —con ingresos inciertos y pocos gastos, al principio era la opción correcta—, sino no replantearlo a tiempo. La forma jurídica no es una decisión moral: es un traje técnico que se elige según el cuerpo del proyecto, y el cuerpo cambia. Conviene revisar las tres decisiones cada dos o tres años, porque el coste de quedarse en la equivocada se acumula sin que Hacienda avise.

Tres decisiones que revisar: dónde ubicarla, qué tamaño prever a uno y tres años y bajo qué forma jurídica constituirla.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías nombrar los factores de localización empresarial y aplicarlos a un caso real.
- ☐ Sabrías situar una empresa en los tramos de dimensión que fija la Unión Europea.
- ☐ Sabrías comparar las formas jurídicas españolas por responsabilidad, capital y fiscalidad.
- ☐ Sabrías argumentar qué forma jurídica conviene a un proyecto concreto y cuándo transformarla.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.